

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2024-□□◎사업소-006

제 목 부정당업자 대상 하자보수보증금 납부 관리 미흡

관계부서 □□◎사업소

조치부서 □□◎사업소

내 용

1. 업무개요

회사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 제1항과 제3항에 따라 부정당업자와 수의계약을 체결하여서는 아니 된다. 또한, 사업소 계약담당자는 계약체결 전 조달청 나라장터 및 한전전자조달시스템을 통해 계약상대자가 부정당업자 제재 이력이 있는지 확인하고 계약 업무를 처리하고 있다.

2. 판단기준

「계약관리규정」 제58조(구매계약의 하자보증) 제2항과 「계약업무처리기준 (기준3. 물품구매(제조) 계약일반조건)」 제24조 2(부정당업자 등의 하자보수보증금)에 따라 계약상대자가 부정당업자 제재를 받아 전자조달시스템에 그 사실이 등록·확인된 자로서 제재기간 종료일이 계약체결일로부터 2년 이내인 경우에는 부정당업자 제재기간 종료일이 계약체결일로부터 2년 이내에 포함된 전체 부정당업자 제재 건의 총 제재기간에 따라 정해진 비율¹⁾을 적용하여 하자보수보증금을 납부하게 하여야 한다.

1) 1년 미만인 경우 납품금액 또는 계약금액의 100분의 6, 1년 이상인 경우 100분의 8, 당사로부터 입찰담합으로 입찰참가자격 제한을 받은 사실이 있는 경우 100분의 10

또한, 「계약관리규정」 제58조 제3항에 따라, 물품구매계약의 하자보수 보증금은 해당 물품의 대가지급전까지 납부하게 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □○사업소 계약담당자는 부정당업자로 제재받은 이력이 있는 계약상대자(??????주식회사)와 체결한 88건의 물품구매계약에 대해 하자보수보증금을 현금 또는 보증서 등으로 납부하게 하지 아니하였다.

[표] 부정당업자 하자보수보증금 납부 명세

연번	계약번호	계약체결일	계약상대자	구매계약명	부정당업자 제재 종료일	총 제재 기간	하자보수 보증금을	하자보수보증금 납부 여부
1	R102201881	2022. 3. 22.	??????주식회사	안전모 외 4종	2022. 2. 24.	153일	6%	미납부
2	4500435623	2022. 4. 5.	??????주식회사	전선보호덮개	2022. 2. 24.	153일	6%	미납부
3	4500435770	2022. 4. 6.	??????주식회사	보안경 외 3종	2022. 2. 24.	153일	6%	미납부
4	4500437179	2022. 4. 25.	??????주식회사	알콘장갑 외 3종	2022. 2. 24.	153일	6%	미납부
5	4500438302	2022. 5. 10.	??????주식회사	내화화장갑 외 3종	2022. 2. 24.	153일	6%	미납부
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
84	R102400582	2024. 2. 2.	??????주식회사	가스탐지기 외 5종	2022. 2. 24.	153일	6%	미납부
85	4500483274	2024. 2. 5.	??????주식회사	가스탐지기 외 7종	2022. 2. 24.	153일	6%	미납부
86	4500483691	2024.02. 13.	??????주식회사	용접면 외 2종	2022. 2. 24.	153일	6%	미납부
87	4500484106	2024.02. 19.	??????주식회사	코발트드릴세트(클리브랜드) 외 7종	2022. 2. 24.	153일	6%	미납부
88	4500484107	2024.02. 19.	??????주식회사	면테이프(3M) 외 2종	2022. 3. 20.	120일	6%	미납부

자료) SAP MM시스템, 한전전자조달시스템 부정당업자 제재 자료 재구성

관계부서 의견 □○사업소는 부정당업자 제재 이력이 있는 계약상대자와 계약체결을 하면서 하자보수보증금을 납부하도록 하지 아니한 사실을 인정 하였으며, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① □○사업소장은 부정당업자 관련 계약 업무 처리를 부적정하게 한
관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을
시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
□○사업소	대리	☞●◁	계약담당	2021. 2. 26. ~ 현재	부정당업자 관련 계약 업무 부적정 No.008, 009 해당	주의